

1500402-38.2021.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gilson Miguel Gomes da Silva

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida.

Dosimetria. Penas escorreitas. Causas de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

1ª Vara

Praça da Bandeira, nº 17, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500402-38.2021.8.26.0368 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-38.2021.8.26.0368

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2157395/2021 -

DEL.POL.MONTE ALTO, 18428462 - DEL.POL.MONTE ALTO, 443/21/436 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2157395 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAMIREs DE FREITAS CARVALHO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva

Vistos.

TAMIREs DE FREITAS CARVALHO, qualificado nos autos fls. 76/78, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos IV, combinado com artigo 61, II, "h", todos do Código Penal, acusado de ter, no dia 31 de março de 2021, por volta das 23h horas, na Av. Antônio Inforçati, 400, CJ. Bela Vista do Mirante, nesta Cidade e Comarca de Monte Alto-SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, durante o período de repouso noturno, um aparelho celular Xiaomi A2, cor preta, avaliado indiretamente em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencentes a Marcos Velloso Govoni, com então 63 (sessenta e três) anos de idade.
Recebida a denúncia (fls. 88/89), a acusada foi citada (fl. 147) e, através de sua

Defensora, apresentou resposta escrita à acusação inicial (fls. 154/155), indeferida a absolvição sumária e mantida a denúncia (fls. 157/159). Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima (fls. 179/181). Em seguida, foi decretada a revelia da ré (fls. 176/177). Em sede de memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela total procedência, nos exatos termos da denúncia, bem como pugnou pelo reconhecimento da qualificadora de concurso de agentes (fls. 187/190). A Defensora da ré pleiteou pela absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo". (fls. 194/198). É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente

A materialidade do crime restou comprovada nos autos, através do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento (fl. 06), tudo a par da prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Em Juízo, a vítima Marcos Velloso Govoni contou que: "a data eu não me lembro, não sei precisar, mas eu sei precisar a hora, era 22h05min. Essa senhora me pediu o telefone para ligar para a mãe dela. Eu trabalhava de vigilante no Posto Faveri. Como eu já tinha feito isso duas vezes a ela por camaradagem, porque ela não tinha a chave para entrar em casa, eu liguei e uma senhora atendeu, aí eu dei o telefone a ela. Nesse mesmo instante tinha um baleiro do meu lado direito, aí foi aonde um carro passou e fez reflexo, eu olhei, foi cinco segundos de perder de vista, nisso eu não vi uma bicicleta subindo dentro do posto. Nesse instante, quando eu voltei a cabeça, eu notei que ela estava dando o meu telefone ao rapaz, até não diretamente dando a ele assim, mas por trás do cabelo, tipo empurrando o celular, sendo que ele passou, pegou e foi embora de bicicleta." Por fim, narrou que: "a reação foi que eu pedi, eu perguntei: "Cadê o meu celular?" Ela falou: "Que celular?" "O celular que você estava ligando". Aí eu vi o rapaz já mais ou menos uns dez metros de mim indo embora de bicicleta, sendo que eu associei uma coisa com a outra, tentei segurá-la, ela começou a se debater, aí eu falei: "É capaz de eu machucar essa mulher e ficar pior para mim ainda". Aí eu chamei a polícia, a polícia veio, aí eu apresentei uma queixa como furto". (fls. 134/138).

Não foram arroladas outras testemunhas que pudessem afrontar o contexto probatório que se insere nos autos.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação da ré Tamires.

Sumamente valiosa a palavra da vítima Marcos Velloso Govoni que não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos e, cujo único interesse do lesado é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhes a atuação. Portanto, coesa e insuspeita a prova oral constituída pela declaração da vítima em Juízo, uma vez que não há nada em sentido divergente a indicar, qualquer motivo para, injustificadamente, prejudicar a acusada Tamires. Ademais, cumpre frisar que a vítima reconheceu à fl. 06 dos autos a acusada Tamires, como autora da prática criminosa e, inclusive, reiterou o reconhecimento em Juízo à fl. 180 dos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida.

Dosimetria. Penas escorreitas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1507722-26.2021.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de

Registro: 10/01/2022)(grifei)

A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos desta são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP, JUTACRIM 100:250 - grifei).

Nota-se, outrossim, que existe harmonia nos depoimentos prestados pela vítima Marcos, tanto em solo policial (fl. 15) quanto em Juízo (fls. 179/181).

Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pela vítima, pois se mostraram retilíneas, coesas e harmônicas, merecendo crédito, uma vez que nada foi produzido em sentido contrário.

Logo, não é possível a absolvição da acusada por ausência de provas, como pretende a douta defesa, haja vista a robustez do depoimento da vítima, aliada ao reconhecimento da acusada como um dos furtadores.

A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (concurso de pessoas), restou plenamente configurada pelo depoimento da vítima em solo policial à fl. 15: "que, dado momento um homem montado numa bicicleta aproximou-se de TAMIRES, onde ela acabou entregando o aparelho para aquele homem", bem como pelo seu depoimento em Juízo à fl. 180 dos autos: "eu notei que ela estava dando o meu telefone ao rapaz, até não diretamente dando a ele assim, mas por trás do cabelo, tipo empurrando o celular, sendo que ele passou, pegou e foi embora de bicicleta".

Assim, a qualificadora de concurso de pessoas restou patente, haja vista que a acusada para executar o delito contou com a ajuda de um terceiro para subtrair o aparelho celular da vítima, o qual empreendeu fuga do local dos fatos e não pode ser identificado, restando incontroverso o concurso de agentes.

Outrossim, tenho que não é cabível, no caso em tela, a causa de aumento de pena em função do delito ter sido praticado durante o repouso noturno. Embora o furto tenha ocorrido no período da noite, a vítima não se encontrava repousando no local, mormente por se tratar de local de trabalho da vítima (posto de combustível), o que desvirtua a situação de maior vulnerabilidade do ofendido. Portanto, o objetivo do legislador com referida causa de aumento de pena foi exacerbar a punição pela conduta ousada e, sobretudo, apoiada na notória ausência ou diminuição de vigilância. Assim, a causa de aumento deve incidir quando o crime é executado em período ou situação de maior vulnerabilidade da vítima, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, afasto a referida causa de aumento de pena.

Neste sentido:

O entendimento jurisprudencial, a respeito do assunto, é pacífico: 'a qualificadora do repouso noturno objetiva proteger os bens móveis mais desvigiados pela pessoa durante seus períodos de repouso' (RJDTCRIMSP 24/213, 27/128)" Apelação Criminal nº 0005039-69.2007.8.26.0248, Rel. Des. San Juan França, j. em 27.03.2014).

Outrossim, o delito restou consumado, visto que o crime de furto se consuma com a posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente teve a posse breve do bem ou se teve a posse tranquila e desvigiada. Outrossim, a subtração, tanto para conferir o original, no caso de furto como de roubo, se dá com o apoderamento do bem pelo acusado. Na espécie, percebe-se que a ré esteve na posse do bem furtado, pois a própria vítima entregou o aparelho celular para a acusada que o repassou a um terceiro que empreendeu fuga do local. Assim, é certo que a averiguada retirou completamente a res furtiva da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Desse modo, o crime consumou-se.

A par disso, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

Passo à dosimetria penalógica, em estrita observância ao caput, do artigo 68, do CP.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré não é primária, pois ostenta condenação transitada em julgado, de modo que será considerada nesta fase, como maus antecedentes, só o processo nº 0002233-16.2012.8.26.0368 (fls. 97/98), para se evitar o bis in idem em relação à reincidência, que será analisada na próxima fase dosimétrica. Em atenção à qualificadora de concurso de agentes, ressalto que será utilizada somente para a configuração do furto qualificado (artigo 155, § 4º, inc. IV, do CP). No tocante às circunstâncias do crime, tenho que fora praticado no local de trabalho da vítima, a qual se encontrava efetivamente trabalhando, o que implica em maior reprovabilidade da conduta da ré e, por consequência, majoração da sua pena base. Noutro aspecto, quanto às consequências do crime, friso que a vítima não recuperou o aparelho celular que fora furtado, conforme por ele narrado em Juízo à fl. 181 dos autos, cujo valor fora avaliado indiretamente em R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais). Assim, majoro a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 3 (três) anos de reclusão mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Todavia, há circunstância agravante, conforme dispõe o artigo 61, I, Código Penal, uma vez que a ré é reincidente (proc. 0000071-19.2010.8.26.0368, o qual gerou a execução 1.047.602, julgada extinta em 08-02-2018), portanto agravo a reprimenda neste tocante. Outrossim, reconheço a agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal, uma vez que a vítima contava com 61 (sessenta e um) anos de idade à época dos fatos. Assim, nesta fase, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço) e passo a dosar a pena em: 4 (quatro) anos de reclusão mais o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na última etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a pena acima definitiva.

O valor do dia-multa será o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do § 2º do art. 49, do Código Penal, a mingua de informações seguras sobre a condição financeira da ré.

Nos termos do artigo 33, § 2º, c/c o art. 59, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, e com base na súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o semiaberto, devido à reincidência e aos maus antecedentes da acusada.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque é incidente na espécie as vedações expressas contidas nos incisos I ao III, do art. 44, do Código Penal. Ademais, insuscetível o agraciamento com o sursis (art. 77, I ao III, do CP).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR a ré TAMIRES DE FREITAS CARVALHO qualificada nos autos, como incurso nas penalidades do artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com artigo 61, II, "h", todos do Código Penal; em consequência, aplico-lhe a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal. Condeno a acusada, ainda, ao pagamento das custas e do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003, observando, no entanto, o disposto no art. 12, da Lei nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950.

Diante do fato de a ré ter respondido o processo em liberdade, e não havendo notícias contemporâneas sobre a reiteração da prática delituosa, permito à ré TAMIRES interpor o apelo em liberdade, muito embora ostente a acusada maus antecedentes e à reincidência.

Por fim, deixo de condenar a ré em verbas reparatórias (art. 387, IV, do CPP), ,

haja vista que não houve pedido expresso na peça inicial acusatória e, portanto, não houve contraditório neste aspecto.

Intime-se a vítima a respeito do teor da presente para conhecimento (art. 201, § 2º, CPP).

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e cumpra-se a pena imposta.

Transitado em julgado, procedam-se as anotações necessárias e comunique-se o TRE. P.I.C.

Monte Alto, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA